

1500061-81.2022.8.26.0560

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Helen Komatsu

Comarca: Cardoso

Foro: Foro de Cardoso

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 11/08/2022

... de que o réu estaria se dedicando ao tráfico.

Assim, apesar da vida pregressa do réu (condenado pelo envolvimento com tráfico de drogas em duas oportunidades: proc. 0002780-02.2016.8.26.0664 - fls. 314; proc. 0003309-21.2016.8.26.0664 - fls. 314/315) e embora relevante o informe por parte dos policiais militares, à míngua de outros elementos, a situação demonstrada não dá ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cardoso

Foro de Cardoso

Vara Única

Rua Urias de Paula e Silva, 1351, Cardoso-SP - cep 15570-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500061-81.2022.8.26.0560 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500061-81.2022.8.26.0560

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2061493/2022 - DEL.SEC.VOTUPORANGA PLANTÃO, 23400607 - DEL.SEC.VOTUPORANGA PLANTÃO, 1068/22/711 - DEL.SEC.VOTUPORANGA PLANTÃO, 2061493 - DEL.SEC.VOTUPORANGA PLANTÃO, 2061493 - DEL.POL.CARDOSO, 1068/22/711 -

DEL.POL.CARDOSO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCELO GABRIEL DE SOUZA

Juíza de Direito: Dra. Helen Komatsu

Vistos.

MARCELO GABRIEL DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 05 de março de 2022, por volta das 16h55min, no interior de um imóvel (rancho) localizado na Avenida Portal, nº 1.740, nesta cidade e comarca de Cardoso/SP, mantinha em depósito a quantia de 5,12 gramas (peso bruto) de cocaína, na forma de 7 (sete) pedras de Crack e 14,81 gramas de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como maconha, na forma de 2 (duas) porções, todas embaladas para entrega a consumo ou

fornecimento a terceiros, o que fazia sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 10/11, laudo de constatação a fls. 13/16 e exame químico toxicológico definitivo a fls. 143/145.

O acusado foi notificado para apresentar defesa prévia (fls. 166), a qual se encontra às fls. 167/180. A denúncia foi recebida em 04 de maio de 2022, conforme decisão de fls. 181/183.

O réu foi devidamente citado à fls. 270.

Foi designada audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, sendo o réu interrogado ao final.

Em debates orais, o Ministério Público manifestou-se pela condenação do réu nos termos da denúncia.

A Defesa do acusado requereu a aplicação da teoria da fishing expedition, a afastar a situação flagrancial e considerando o curto espaço de tempo em que o acusado estaria no local, inexistindo a prática do tráfico. Sustentou ainda que os policiais não demonstraram que abordaram o réu fora da residência. No que tange ao mérito, reiterou os termos da defesa preliminar, no sentido de que a droga se destinava ao seu consumo pessoal, mormente em razão da não localização de petrechos indicativos do fracionamento da droga, com a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.

É a síntese necessária.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Em que pesem os argumentos invocados, a questão relativa ao flagrante já foi anteriormente analisada e repelida e observando-se que a abordagem inicial do acusado se deu em virtude do cumprimento do mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Criminal de Votuporanga, de modo que, para tanto, havia ordem judicial. Após regular instrução probatória, os fatos narrados na denúncia não restaram plenamente demonstrados.

Isto porque, embora demonstrada a materialidade por meio do exame químico toxicológico (fls. 143/145), a finalidade de entrega a consumo de terceiros não restou suficientemente demonstrada.

O acusado, em sede policial, afirmou que, tendo conhecimento da existência de investigação em seu desfavor na cidade de Votuporanga/SP, pela prática de crimes de homicídio, optou por alugar um rancho em Cardoso/SP para se esconder. Tendo assim providenciado, confessou que comprou algumas porções de maconha e de crack em Votuporanga, levando-as para Cardoso para as consumir, tendo em vista que é usuário. Confessou ainda que já foi preso por tráfico de drogas (fls. 05/06). Em juízo, disse que estava no local há dois dias, pois havia vindo de Votuporanga e alugado o imóvel. Apontou que adquiriu a droga para seu uso. Informou que se encontrava do lado de dentro do imóvel e os policiais indagaram sobre a existência de arma ou drogas no local, sendo certo que houve a indicação por parte do depoente em relação à respectiva localização do entorpecente. Disse que não foi informado acerca do direito constitucional de permanecer em silêncio por parte dos policiais militares.

A testemunha Leandro de Souza Marques, policial militar, afirmou que havia denúncias de que o réu estaria se escondendo na cidade de Cardoso. Diante do mandado de prisão, o acusado foi localizado em um rancho. Realizada a abordagem, Marcelo veio a resistir, sendo localizadas 7 porções de crack e duas de maconha. O acusado alegou que era usuário de drogas. Não houve localização de petrechos de uso ou de comercialização. Tinha notícias de o que o acusado estaria escondido na cidade devido à briga no tráfico de Votuporanga, com mortes recentes dela decorrentes. O réu era de Votuporanga, de modo que se encontrava em Cardoso para se ocultar. O réu foi abordado no intuito de dar cumprimento ao mandado de prisão, sendo que posteriormente houve o ingresso na residência, mediante o seu consentimento. O réu foi informado acerca de seus direitos constitucionais, como direto à advogado e à telefonema. Não se recorda o local em que a droga estava armazenada, acreditando que era na geladeira.

A testemunha Marcos Roberto Lopes, também policial militar, relatou que estava na

equipe de patrulha e tinha em mãos um mandado de prisão emitido em desfavor do acusado, bem como uma foto, havendo ainda a informação de que o réu estava escondido em um rancho. No portal, avistou o acusado sentado na calçada defronte a um imóvel, oportunidade em que foi cientificado acerca da existência do mandado de prisão, tendo resistido, havendo a necessidade de utilização de força física. O acusado disse que havia alugado o rancho e que no local tinha droga destinada ao seu consumo pessoal. Em cima da geladeira, havia uma porção de grande de maconha e sete porções de crack. No dia não havia nenhuma denúncia de que o réu estaria no local comercializando drogas. O ingresso no imóvel se deu com a permissão do acusado.

A testemunha Rafael Henrique Batista Barbosa disse que conhece o acusado desde sua infância, sendo que moravam nas proximidades. Atualmente, sabe que Marcelo estava trabalhando no Harmony com carteira registrada, tendo sido dispensado quando do início da Pandemia, sendo sushiman. Durante todo o período em que o conhece, pelo que sabe, desde os 15 anos, era usuário de maconha e, após, passou a fazer uso de cocaína. Já viu o réu sob efeito de entorpecente e este o confidenciou que havia feito uso de crack com maconha.

Dessa forma, após regular instrução probatória, restou demonstrado que os policiais se encontravam em patrulhamento e, em razão da existência de mandado de prisão temporária expedido em desfavor do acusado, avistaram o réu defronte da residência que acabara de alugar.

Na sequência, conforme detalhado, foi dado cumprimento ao aludido mandado de prisão e, durante a abordagem, justificando a existência de informações quanto à prática do tráfico por parte do réu, bem como por conta da autorização por este fornecida, houve a busca domiciliar, oportunidade em que ocorreu a localização de duas porções de maconha e sete porções de crack.

Nestes termos, verifica-se que não há elementos suficientes quanto ao destino do entorpecente, considerando que as circunstâncias não autorizam a conclusão de que a droga se destinava à entrega ao consumo de terceiros.

A quantidade de droga localizada não era expressiva e não houve a apreensão de objetos que inequivocamente demonstrassem o fracionamento da droga para a venda ou, ainda, eventuais anotações do comércio espúrio.

Ademais, o acusado não foi encontrado portando referido entorpecente em local conhecido como ponto de venda de drogas ou com numerário proveniente do nefando comércio, de modo que não se vislumbra a possibilidade de um decreto condenatório apenas com base na informação de que o réu estaria se dedicando ao tráfico.

Assim, apesar da vida pregressa do réu (condenado pelo envolvimento com tráfico de drogas em duas oportunidades: proc. 0002780-02.2016.8.26.0664 – fls. 314; proc. 0003309-21.2016.8.26.0664 – fls. 314/315) e embora relevante o informe por parte dos policiais militares, à míngua de outros elementos, a situação demonstrada não dá conta do armazenamento do entorpecente para a entrega ao consumo de terceiros. Nestes termos, imperiosa a desclassificação para o delito de porte de entorpecente para uso pessoal.

No que diz respeito à pena, considerando a reincidência do acusado, estabelece-se a prestação de serviços à comunidade pelo período de dois meses.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal a fim de desclassificar a imputação indicada na denúncia e condenar MARCELO GABRIEL DE SOUZA ao cumprimento de 02 dois meses de prestação de serviços à comunidade como incurso nas penas do art. 28 da Lei 11.343/06.

Após o trânsito em julgado desta, expeça-se guia de recolhimento.

Tendo em vista que o réu é beneficiário da justiça gratuita (fls. 298), fica dispensado do pagamento das custas processuais.

Considerando a presente desclassificação e, principalmente, por não ter sido demonstrada a prática de qualquer delito por meio do aparelho celular apreendido, determino a sua restituição ao acusado com o trânsito em julgado.

P.I.C.

Cardoso, 11 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA